SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1066684 - BA (2026/0006817-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	JEAN CHARLES ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS	:	GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
		FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
		JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
		JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
		DANILO MENDES SADY - BA041693
		GABRIEL CERVANTES GHISELLI - SP427369
		ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF068300
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial contra decisão que concedeu a ordem de ofício para relaxar a prisão do agravado.

2. Alegações do agravante: (i) inexistência de excesso de prazo ante a elevada complexidade da causa, com pluralidade de réus, crimes dolosos contra a vida, acervo probatório digital volumoso e extensa instrução, sem desídia estatal; (ii) encerramento da instrução com abertura de prazo para alegações finais, atraindo a Súmula 52/STJ; (iii) persistência contemporânea dos fundamentos da preventiva, em razão da gravidade concreta, periculosidade e risco de reiteração; (iv) concessão anterior de prisão domiciliar por motivo de saúde; e (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Documento eletrônico VDA60109798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2026 17:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2026. Código de Controle do Documento: 5ff578e6-238b-44d3-8c88-8ad719da713a

3. Fato relevante considerado no voto: prisão cautelar iniciada em 8/9/2022, substituída por prisão domiciliar em 9/2/2024, lapso capaz de desnaturar o caráter precário da prisão preventiva e evidenciar constrangimento ilegal à luz da duração razoável do processo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo, aferido pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão domiciliar diante do tempo de custódia cautelar e das particularidades do caso concreto.

5. Outra questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

6. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a atuação das partes e a condução do feito, não se tratando de critério aritmético; a mera extrapolação dos prazos legais não acarreta automaticamente o relaxamento da custódia cautelar.

7. O tempo de custódia cautelar, com prisão preventiva iniciada em 8/9/2022 e posteriormente convertida em prisão domiciliar em 9/2/2024, desnatura o caráter precário da medida e torna desproporcional e injustificada a sua manutenção, evidenciando constrangimento ilegal à luz da duração razoável do processo.

8. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

---

1. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso, a atuação das partes e a condução do feito. 2. A manutenção de prisão cautelar por lapso que desnatura o caráter precário configura constrangimento ilegal diante do princípio da duração razoável do processo. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17/09/2015, DJe 30/09/2015; STJ, RHC 58.854/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2015, DJe 30/09/2015; STJ, HC n. 855.251/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, HC n. 878.490/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Documento eletrônico VDA60109798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2026 17:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2026. Código de Controle do Documento: 5ff578e6-238b-44d3-8c88-8ad719da713a

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/09/2026 a 16/09/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 16 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Documento eletrônico VDA60109798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2026 17:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2026. Código de Controle do Documento: 5ff578e6-238b-44d3-8c88-8ad719da713a

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1066684 - BA (2026/0006817-2)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO	:	JEAN CHARLES ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS	:	GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
		FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
		JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
		JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
		DANILO MENDES SADY - BA041693
		GABRIEL CERVANTES GHISELLI - SP427369
		ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF068300
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão ministerial contra decisão que concedeu a ordem de ofício para relaxar a prisão do agravado.

2. Alegações do agravante: (i) inexistência de excesso de prazo ante a elevada complexidade da causa, com pluralidade de réus, crimes dolosos contra a vida, acervo probatório digital volumoso e extensa instrução, sem desídia estatal; (ii) encerramento da instrução com abertura de prazo para alegações finais, atraindo a Súmula 52/STJ; (iii) persistência contemporânea dos fundamentos da preventiva, em razão da gravidade concreta, periculosidade e risco de reiteração; (iv) concessão anterior de prisão domiciliar por motivo de saúde; e (v) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais.

Documento eletrônico VDA59684067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:06
Código de Controle do Documento: 68c9ddfa-f99c-45bc-9103-a7478d5f3c33

3. Fato relevante considerado no voto: prisão cautelar iniciada em 8/9/2022, substituída por prisão domiciliar em 9/2/2024, lapso capaz de desnaturar o caráter precário da prisão preventiva e evidenciar constrangimento ilegal à luz da duração razoável do processo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo, aferido pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão domiciliar diante do tempo de custódia cautelar e das particularidades do caso concreto.

5. Outra questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de Justiça enfrentar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

6. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a atuação das partes e a condução do feito, não se tratando de critério aritmético; a mera extrapolação dos prazos legais não acarreta automaticamente o relaxamento da custódia cautelar.

7. O tempo de custódia cautelar, com prisão preventiva iniciada em 8/9/2022 e posteriormente convertida em prisão domiciliar em 9/2/2024, desnatura o caráter precário da medida e torna desproporcional e injustificada a sua manutenção, evidenciando constrangimento ilegal à luz da duração razoável do processo.

8. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

---

1. A aferição do excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as particularidades do caso, a atuação das partes e a condução do feito. 2. A manutenção de prisão cautelar por lapso que desnatura o caráter precário configura constrangimento ilegal diante do princípio da duração razoável do processo. 3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:

CR/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 58.140/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17/09/2015, DJe 30/09/2015; STJ, RHC 58.854/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2015, DJe 30/09/2015; STJ, HC n. 855.251/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, HC n. 878.490/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Documento eletrônico VDA59684067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:06
Código de Controle do Documento: 68c9ddfa-f99c-45bc-9103-a7478d5f3c33

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA** contra a decisão de fls. 333-338 (e-STJ), que concedeu a ordem de ofício para relaxar a prisão do agravado.

O agravante alega, em suma, que o único fundamento da decisão recorrida foi o excesso de prazo, o qual não se configura diante da elevada complexidade da causa ("Operação Petúnia"), com pluralidade de réus, crimes dolosos contra a vida, acervo probatório digital extremamente volumoso (mais de 135 mil arquivos, totalizando cerca de 198GB) e extensa instrução com dezenas de testemunhas, sem desídia estatal (e-STJ, fls. 592, 596-598).

Assinala que a instrução foi encerrada, com abertura de prazo para alegações finais, o que atrai a Súmula 52 do STJ.

Defende a persistência contemporânea dos fundamentos da prisão preventiva, lastreados na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco de reiteração, especialmente em razão da imputação de liderança de milícia privada ou grupo de extermínio e da influência política local.

Salienta que a prisão domiciliar foi deferida por fundamento pessoalíssimo de saúde (art. 318, II, do CPP), já significando mitigação substancial da custódia, não sendo adequado transformar o alegado excesso de prazo em causa de relaxamento integral.

No plano constitucional, prequestiona os arts. 5º, *caput* e LXXVIII; 6º, *caput*; e 144, *caput*, da Constituição da República.

Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão que relaxou a prisão domiciliar; b) subsidiariamente, o provimento pela Quinta Turma para restabelecer a decisão anterior que negara o excesso de prazo e mantivera a custódia cautelar; e c) o enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

Às fls. 670-690 (e-STJ), o agravado requer que seja negado provimento ao agravo regimental. Pleiteia, ainda, a retirada do feito da pauta da sessão virtual da Quinta Turma com início em 10/9/2026 e término em 16/9/2026, ao argumento de que não houve abertura formal de vista para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA59684067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:06
Código de Controle do Documento: 68c9ddfa-f99c-45bc-9103-a7478d5f3c33

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Consoante anteriormente explicitado, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

Não obstante a complexidade e a gravidade do feito, observa-se que o paciente foi preso em 8/9/2022, tendo sido a segregação substituída por prisão domiciliar em 9/2/2024, tempo que desqualifica o caráter precário da prisão preventiva. Assim, considerando os elementos do caso concreto sob julgamento, revela-se desproporcional e injustificada a manutenção da prisão domiciliar do paciente.

Por tudo isso, entende-se que, neste momento, está evidenciado o constrangimento ilegal sofrido pelo recorrente à luz do princípio da duração razoável do processo, insculpido na Constituição da República (art. 5º, LXXVIII).

Ilustrativamente:

> DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. 3 ANOS. AUSÊNCIA DE FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO.
> I. Caso em exame
> 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, em prisão preventiva domiciliar devido à guarda de neto menor. A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e excesso de prazo na instrução processual.
> II. Questão em discussão
> 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva domiciliar diante do alegado excesso de prazo e ausência de requisitos para a custódia.
> III. Razões de decidir
> 3. A jurisprudência permite a manutenção de medidas cautelares enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP, mas exige necessidade e adequação da medida.
> 4. A análise do caso concreto revelou desproporcionalidade na manutenção da prisão domiciliar, considerando o tempo decorrido, de quase três anos, sem previsão de encerramento da instrução penal.
> Aplicação de medidas cautelares diversas.
> IV. ORDEM CONCEDIDA.

Documento eletrônico VDA59684067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:06
Código de Controle do Documento: 68c9ddfa-f99c-45bc-9103-a7478d5f3c33

(HC n. 855.251/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. NOVO JULGAMENTO SEM PREVISÃO DE DATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício;
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. "O excesso de prazo, mesmo tratando-se de delito hediondo (ou a este equiparado), não pode ser tolerado, impondo-se, ao Poder Judiciário, em obséquio aos princípios consagrados na Constituição da República, a imediata revogação da prisão cautelar do indiciado ou do réu." (STF, HC n. 100.574, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 10/11/2009, Segunda Turma, Publicado em 9/4/2010).
4. No caso, o paciente foi preso cautelarmente no dia 9/3/2017 e pronunciado em 27/11/2020, mantida a prisão. A sessão plenária foi designada para o dia 30/11/2022, mas a ação penal foi retirada da pauta, diante do pedido de desaforamento formulado Ministério Público, no dia 12/11/2022. Atualmente, o processo incidente segue aguardando comunicação do trânsito em julgado e a determinação da remessa da ação penal à vara designada para submeter o paciente a julgamento pelo júri. Já são mais de 7 anos de prisão sem formação da culpa. Constrangimento ilegal evidenciado. Julgados do STF e do STJ.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(HC n. 899.163/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 12/6/2024.)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EM RAZÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OCORRIDA. TRANSCURSO MAIS DE 2 ANOS E 8 MESES DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA.
1. O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser considerada para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação.
3. O paciente se encontra preso em razão da sentença condenatória desde 16/12/2021. Ou seja, sem contar o tempo de prisão preventiva durante a instrução (ocorrida em 8/10/2020), o réu se encontra preso preventivamente por mais de 2 anos e 8 meses. Contando desde o cumprimento do mandado de prisão, já se contabilizam 3 anos e 10 meses de prisão cautelar, tempo esse capaz de desnaturar o caráter precário da prisão, transformando-a em prisão pena.

Documento eletrônico VDA59684067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:06
Código de Controle do Documento: 68c9ddfa-f99c-45bc-9103-a7478d5f3c33

> 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas alternativas à prisão a serem eleitas pelo Juízo de primeiro grau, dentre elas a proibição de se aproximar da vítima ou pessoa de sua família, sem prejuízo da decretação da custódia provisória em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. Pedido ministerial deferido para que se oficie à Corregedoria do Tribunal local e do Conselho Nacional de Justiça para avaliar a conduta dos envolvidos em razão da recalcitrância na prestação de informações.
> (HC n. 878.490/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024, grifou-se)
>
> "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
> I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
> II - Na hipótese, mostra-se inviável o pleito de absolvição, pois evidente a necessidade de reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo (precedentes).
> IV - Na hipótese, embora já ocorrida a pronúncia, há flagrante ilegalidade por excesso de prazo, uma vez que o paciente encontra-se preso cautelarmente há mais de 5 (cinco) anos, sem notícias de previsão para a realização do Tribunal do Júri. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para relaxar a prisão preventiva, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
> (HC 349.337/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 30/09/2016, grifou-se.

Por fim, registre-se que "não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA59684067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2026 19:33:06
Código de Controle do Documento: 68c9ddfa-f99c-45bc-9103-a7478d5f3c33

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no HC 1.066.684 / BA

Número Registro: 2026/0006817-2 **PROCESSO ELETRÔNICO**

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
80009180720248050099 80015760220228050099 80016522620228050099 80593161620258050000

Sessão Virtual de 10/09/2026 a 16/09/2026

Relator do AgRg no AgRg

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	: DANILO MENDES SADY
ADVOGADOS	: JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
	DANILO MENDES SADY - BA041693
IMPETRADO	: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE	: JEAN CHARLES ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS	: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
	FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
	JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
	JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
	DANILO MENDES SADY - BA041693
	GABRIEL CERVANTES GHISELLI - SP427369
	ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF068300
CORRÉU	: GUTEMBERGUE MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADOS	: WAGNER VELOSO MARTINS - BA037160
	ANA PAULA PORTO WOBIDO - BA032098
CORRÉU	: THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA
CORRÉU	: CLEYTON NUNES DE OLIVEIRA ALMEIDA
ADVOGADO	: MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA - BA044960
INTERES.	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Documento eletrônico VDA60084834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2026 00:30:50
Código de Controle do Documento: ea72f6d0-b6c5-4098-b2b8-53a74b9b5bf6

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO : JEAN CHARLES ALEXANDRE (PRESO)
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
FRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO - DF011707
JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR - BA021118
JOÃO DANIEL JACOBINA BRANDÃO DE CARVALHO - BA022113
DANILO MENDES SADY - BA041693
GABRIEL CERVANTES GHISELLI - SP427369
ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA - DF068300
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/09/2026 a 16/09/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 16 de setembro de 2026

Documento eletrônico VDA60084834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2026 00:30:50
Código de Controle do Documento: ea72f6d0-b6c5-4098-b2b8-53a74b9b5bf6